

▶▶ 상임감사위원

개선요구 및 통보

제 목 [9] 차량운행일지 기록·관리 미흡

소 관 부 서 ■■■ ▲실

조 치 부 서 ■■■ ▲실

내 용

1. 업무 개요

■■■는 업무용 차량 #대(공용차량 #대, 대표이사 전용차량 #대)를 운용하고 있으며, 차량의 운행내역은 차량운행일지를 통해 기록 및 보관하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「법인세법」에 따르면 법인세 과세 대상 소득이 되는 각 사업연도의 소득은 그 사업연도에 속하는 익금(益金)의 총액에서 그 사업연도에 속하는 총액을 뺀 금액으로 한다고 규정되어 있으며, 같은 법에 따르면 손금(損金)은 그 ‘법인의 사업과 관련’하여 발생하거나 지출된 손실 또는 비용으로 일반적으로 인정되는 통상적인 것이거나 수익과 직접 관련된 것으로 한다고 규정되어 있다.

즉, 손금으로 인정되는 비용은 법인세 절감의 효과가 있고, 반대의 경우 법인세의 부담이 가중되는 효과가 있다. 따라서 손금으로 인정받기 위하여 회사는 회사에서 집행한 비용이 업무와 관련이 있다는 것을 입증할 수 있어야 한다.

특히 업무용 차량의 경우, 사적 사용(업무 무관 사용) 등의 우려로 실제 사용 내역을 입증할 수 있는 자료가 요구되는데, 그 일환으로 차량운행일지는 가장

기본적이고 핵심적인 증빙수단이 될 수 있으므로 운행일자, 사용목적, 사용자, 주행거리, 주유내역 등을 정확히 기록하여 업무용 차량 사용에 대한 업무 관련성을 입증하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

1) 차량 사용 목적 기록 부재

■■■에서 현재 사용 중인 차량운행일지에는 사용목적을 작성하는 항목이 없어 해당 차량이 업무에 사용된 것인지 아닌지 판단하기 어려운 실정이다.

2) 차량운행일지 대리 작성

감사대상 기간 중 작성된 차량운행일지를 전수 점검한 결과, 일부 차량운행일지가 차량을 실제로 사용한 직원이 아닌, ▲실장이 사용일 이후 나중에 몰아서 일괄 작성한 것으로 확인되었는데, 사용자의 서명도 누락되어 있어 기록의 정확성과 신뢰성이 확보되지 않고 있다.

특히 대표이사 전용차량의 경우, 대표이사만 사용함에도 불구하고 운행일지를 ▲실장이 작성하고, 차량운행일지 상 사용자도 실제 사용자인 대표이사가 아닌, ▲실장으로 기록되어 있었는데 이에 대한 대표이사의 서명도 없고, 별도의 확인 절차도 없었던 것으로 확인되었다.

3) 주유비 내역 미기입

■■■의 회계기록을 분석한 결과, 업무용 차량의 주유비를 회사법인카드로 결제한 것이 확인되었으나 차량운행일지에는 주유비 기록이 한 건도 확인되지 않았

다.

상기와 같은 문제로 인하여 회사 차량을 업무 목적으로 사용하였는지 여부를 입증할 수 없는 경우 세무상 비용이 인정되지 않을 가능성이 있고 회사 자산(차량)의 사적 사용에 대한 법적 리스크도 증가할 우려가 있다.

관계부서 의견 ■■■ ▲실은 감사 결과를 수용하면서 지적된 사항이 해소될 수 있도록 차량관리 규정을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■■■ **사장은**

① 차량운행일지 작성 및 관리에 관한 규정을 제정하시되 아래 사항이 포함되도록 하시고,(개선)

1) 규정 내 차량운행일지 양식을 포함시킬 것

- 차량운행일지 양식에는 사용일자, 사용자명 및 서명, 계기판의 거리(주행 전, 주행 후), 주행거리, 주유내역(금액 포함), 사용목적 등의 항목이 포함되도록 할 것

2) 차량운행일지 작성은 실제 사용자가 직접하도록 작성 주체를 명시할 것

3) 차량 운행 직후 차량운행일지를 작성하도록 작성 시점을 명시할 것

4) 차량 관리부서의 차량운행일지 점검 주기 및 방법(예를 들면, 월 1회 점검 및 전자결재문서 등록)을 명시할 것

② 제정된 규정에 대하여 전 직원 대상 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)